

Maria Voccia De Felice
Avvocato
Patrocinante in Cassazione
Salerno - Via G. Vicinanza n. 42 – 84123
tel. 089237255 mobile 335 6329269
mail: mvoccia@vocciaspa.com pec: mvocciaordsa@pec.giuffre.it

TRIBUNALE DI BERGAMO

RG. 2319/2025

Dott. Liotta – sez. II

MEMORIA INTEGRATIVA Il Termine ex art. 171 ter cpc ud. 25.11.2025

Per Il Comune di Berbenno (C.F./P. Iva 00313890162) con sede in Berbenno (BG) Via Europa n. 7 in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, dott. Manuel LOCATELLI (C.F. LCTMNL76B25A794G), rappresentato e difeso dall' avv. Maria Voccia De Felice,

contro

VODAFONE ITALIA S.p.A. (C.F. 93026890017; P.IVA 08539010010), con sede legale a Ivrea, via Jervis n.13, in persona del dott. Adriano De Angeli, quale amministratore e legale rappresentante *p.t.*, del suo procuratore speciale **LINDAM S.R.L.** (C.F. e P.I. 12468191007), rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Caruso, rappresentata e difesa, dall'Avv. Paolo Caruso;

Si deposita la presente memoria per replicare alla memoria ex 171 ter c.p.c. I termine depositata da controparte e per riportare giurisprudenza recentissima utile ai fini del presente giudizio.

1) In primo luogo si eccepisce, per quanto di ragione, l'inammissibilità delle nuove eccezioni sollevate da controparte con riferimento alla illegittimità dell'accertamento basato su stima, notificato dal Comune di Berbenno.

In ogni caso, si chiarisce, ove necessario, che prima dell'emissione dell'avviso qui gravato, il Comune – tramite la società Archivia Solution spa, all'uopo incaricata della specifica attività di supporto agli accertamenti (doc. 1 allegato) - ha attivato una fase in contraddittorio (doc. 2 allegato) alla quale l'attrice non ha dato riscontro alcuno!

Quindi, la mancata collaborazione della società ha legittimato l'emissione dell'accertamento in oggetto basato sull'elaborazione dei dati provenienti da fonti qualificate, come p.e. AGICOM.

E', infatti, principio generale, confermato da copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità, che la condotta non collaborativa dell'utente/contribuyente legittima l'emissione di accertamenti basati su presunzioni, unico strumento per contrastare l'evasione e garantire il corretto adempimento degli obblighi tributari da parte di soggetti "evasori".

In tali casi, ovviamente, si ha l'inversione dell'onere della prova a carico del soggetto, il quale può sempre fornire eventuali elementi contrari per rettificare il *quantum* dovuto.

Ebbene, tale onere non è stato soddisfatto dall'attrice nemmeno in questa sede.

2) Poi, in replica alle *"sintetiche considerazioni in replica"*, contenute nella memoria I termine di controparte, si chiarisce che i pagamenti effettuati da TIM e rilevati in diminuzione sono esclusivamente quelli relativi all'occupazione dovuta in via mediata, come quella dovuta dall'attrice, e il decremento non è imputabile all'ingresso di Open Fiber spa che, invece, gestisce la concessione e gli impianti, con la diretta occupazione di suolo pubblico ed è quindi soggetto passivo in qualità di concessionario.

3) In merito all'esatto inquadramento della fattispecie si ritiene utile richiamare la recentissima sentenza resa, nel giudizio di Appello, dal Tribunale di Bolzano, **Sentenza n. 908/2025 pubbl. il 15/10/2025**, che ben chiarisce: *"Ad avviso di questo giudice, però, tale indirizzo, seguito in sostanza dalla decisione qui appellata, non risulta meritevole di condivisione, in quanto, nel settore delle telecomunicazioni, il legislatore non appare aver imposto alcuna separazione, ma anzi, in attuazione delle direttive europee settoriali, ha incentivato la condivisione delle reti (cfr. nella giurisprudenza di questo Tribunale di Bolzano le sentenze nn. 431 e 649/2024). È, infatti, la natura stessa dell'infrastruttura ad esigere una compresenza di più operatori, che agiscono sulla stessa rete del concessionario, il quale, a sua volta, utilizza l'infrastruttura assieme ai propri competitor. Quindi, per la particolarità della fattispecie, il concetto della "separazione" deve ritenersi applicabile a casistiche differenti rispetto a quella di cui è causa, come i settori del gas e dell'energia elettrica."*

La decisione suddetta è stata anche preceduta da numerosa giurisprudenza che si è espressa sempre nel senso di tutelare le amministrazioni locali da quel meccanismo interpretativo che oggi porta alcune compagnie telefoniche a non ritenersi soggette al pagamento del canone.

Tra le tante sentenze che confermano l'applicazione della soggettività in via mediata nel settore della telefonia si richiamano:

- Tribunale di Bolzano Sentenza N. 431/2024
- Tribunale di Bolzano Sentenza N. 649/2024

- Tribunale di Padova Sentenza N. 1341/2024
- Giudice di Pace di Treviso Sentenza N. 1409/2023
- Giudice di Pace di Treviso Sentenza N. 1410/2023
- Giudice di Pace di Treviso Sentenza N. 1407/2023
- Giudice di Pace di Treviso Sentenza N. 1411/2023
- Giudice di Pace di Treviso Sentenza N. 1414/2023
- Giudice di Pace di Treviso Sentenza N. 167/2024
- Giudice di Pace di Treviso Sentenza N. 168/2024
- Giudice di Pace di Treviso Sentenza N. 294/2024
- Giudice di Pace di Treviso RG 5618/2023
- Giudice di Pace di Treviso RG 5744/2023
- Giudice di Pace di Treviso RG 5434/2023
- Giudice di Pace di Padova Sentenza N. 1511/2023
- Giudice di Pace di Padova Sentenza N. 1550/2023
- Giudice di Pace di Padova Sentenza N. 454/2024
- Giudice di Pace di Padova Sentenza N. 6795/2024
- Giudice di Pace di Padova Sentenza N. 1058/2024
- Giudice di Pace di Padova RG 5385/2023
- Giudice di Pace di Padova RG 4099/2023
- Giudice di Pace di Rovigo Sentenza N. 665/2023
- Giudice di Pace di Rovigo Sentenza N. 666/2023
- Giudice di Pace di Rovigo RG 5588/2023
- Giudice di Pace di Rovigo RG 5949/2023
- Giudice di Pace di Rovigo Sentenza N. 219/2024
- Giudice di Pace di Viterbo RG 1716/2023
- Giudice di Pace di Ancona Sentenza N. 80/2024
- Giudice di Pace di Monza RG 6910/2023
- Giudice di Pace di Portoferraio Sentenza N. 17/2024
- Giudice di Pace di Parma RG 3192/2023
- Giudice di Pace di Novara Sentenza N. 4824/2023
- Giudice di Pace di Lanciano RG 639/2023
- Giudice di Pace di Ivrea RG 2842/2023
- Giudice di Pace di Sondrio Sentenza N. 117/2024
- Giudice di Pace di Belluno RG 1263/2023

In particolare, si ricordano, anche, le recenti sentenze del **Tribunale di Piacenza** che bene hanno sintetizzato e correttamente inquadrato la problematica e cioè la

Sentenza di Secondo grado numero 350 del 16.07.2025 e la sentenza di primo grado numero 207 del 06.05.2025.

Ed infatti, nella **decisione di secondo grado n. 350 del 16.07.2025**, il **Tribunale di Piacenza** confermando l'applicazione del canone per i casi di utilizzo in via mediato dell'infrastruttura di rete telefonica ha così affermato:

*“La decisione del Giudice di Pace è condivisibile in quanto aderente alla lettera della legge, laddove: l'espressione “utilizzo materiale” non implica alcuna modificazione della realtà esterna, come si evince dal fatto che la stessa norma menziona l'occupazione del suolo pubblico in via mediata; il canone colpisce tutti i soggetti che, comunque, si avvalgono di fatto delle occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture, senza che sia necessaria alcuna modificazione della realtà; **in base al dettato normativo vigente, obbligati al pagamento del canone sono sia il titolare dell'infrastruttura, sia il c.d. soggetto passivo in via mediata, al quale, dunque, gli enti locali possono rivolgersi per la riscossione del canone.**”*

Meglio ancora, con la **sentenza di primo grado numero 207 del 06.05.2025** (che riconosce la corretta applicazione della soggettività passiva in via mediata a carico delle società che sfruttano con collegamenti virtuali la rete telefonica di TIM ora ceduta a FiberCop) il giudice (dott.ssa Maria Rosaria Sciorpa) offre, con chiarezza di linguaggio, una ricostruzione ineccepibile della volontà del Legislatore, proprio alla luce degli interventi normativi e interpretativi intervenuti sul testo originario del comma 831.

Di seguito si riportano i 13 punti salienti della sentenza che non necessiterebbero di ulteriori commenti:

1. *E' dato pacifico fra le parti che V. non utilizza nel Comune di Podenzano una rete di telecomunicazione propria ma si avvale, per il servizio offerto ai propri clienti, della rete di T.*
2. *Pertanto, ai fini del decidere, è necessario analizzare la normativa in relazione al criterio della c.d. “occupazione mediata” al fine di individuare se, nel caso di specie, sussista o meno la soggettività passiva in capo alla V.*
3. *L'art. 1 comma 831 della L. n. 160/2019, nella sua formulazione originaria prevedeva che Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria (omissis);*

4. *La formulazione oggi vigente, a seguito della modifica ad opera della L.n.178/2020, prevede che Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria (omissis);*
5. *Con l'art. 5 comma 14 quinquies del D.L. 146/2021, il legislatore ha dettato una norma di interpretazione autentica stabilendo, per quanto qui rileva, che ..a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita.*
6. *La norma che ha introdotto la c.d. soggettività passiva mediata, letta alla luce dell'intervento di interpretazione autentica, va intesa nel senso che l'esclusione dalla debenza del canone non è generalizzata ma esclusivamente dedicata a quei settori in cui è prevista una separazione fra i titolari delle infrastrutture ed i titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, previsione riferibile a quei settori- come quelli del gas e dell'energia elettrica- in cui la normativa di riferimento impone una netta separazione tra l'attività di distribuzione e quella di vendita, lasciando per il resto inalterata l'originaria previsione*
7. ***Diversamente argomentando, infatti, non si capirebbe la ragione per cui il legislatore abbia inteso mantenere in vigore la previsione introdotta dalla L.n.178/2020, di debenza del canone da parte sia del diretto intestatario dell'infrastruttura che di tutti coloro che anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione ne fanno utilizzazione, accanto a quella di interpretazione autentica che invece riserva la soggettività passiva del canone al solo concessionario dell'infrastruttura.***
8. ***La ratio della norma di interpretazione autentica, dunque, va ricercata nella peculiare caratteristica del sistema che opera per le imprese di distribuzione del gas e dell'energia elettrica dove le società titolari dei contratti di vendita non***

utilizzano, neppure in via mediata, la rete di distribuzione della materia prima ai clienti finali limitandosi solamente alla commercializzazione del prodotto

9. *Per il servizio di telefonia, come quello in esame, l'operatore telefonico non si limita alla mera commercializzazione del servizio ma fa uso, seppur mediato, della rete infrastrutturale di T. collegandovisi mediante i sistemi descritti nell'atto di citazione (cfr. pagg. 8,9 dove è descritto il tipo di connessione e le modalità di accesso alla rete come distribuzione BITSTREAM NGA e L'Operatore (V.) "affitta" l'intera tratta che va dal PDI alle abitazioni dei clienti, indipendentemente dall'architettura posta "a valle" della centrale (FTTC).. sia nel caso di FTTC che di FTTH la fibra ottica trasporta il traffico di tutti gli operatori, separato tramite l'uso delle VLAN (Virtual LAN).)*
10. *Peraltro nel criterio di materialità dell'uso dell'infrastruttura altrui deve intendersi incluso anche quello con modalità virtuale considerata l'evoluzione tecnologica nel campo della telefonia.*
11. *Ne consegue, da tutto quanto precede, che V. non possa essere considerata al pari di una mera società di commercializzazione di prodotti telefonici ma, diversamente, vada ritenuta un operatore telefonico che si avvale, nel caso di specie, in via mediata di infrastrutture del concessionario T., sì che la stessa rientra nella previsione di cui all'art. 1 comma 831 della L. n. 160/2019, così come modificato dalla L. n.178/2020, e deve essere ritenuto soggetto passivo ai fini del CUP.*
12. *Del resto, la mancata produzione del contratto intercorso fra V. e T., non consente di apprezzare se nel prezzo di concessione sia incluso anche il costo del CUP come pare adombrare parte attrice.*
13. *Le spese di giudizio, atteso il documentato contrasto giurisprudenziale sull'interpretazione delle norme esaminate e l'assenza di specifici chiarimenti di legittimità, meritano integrale compensazione fra le parti*

Quindi, in particolare si sottolinea il punto 7 dove, nel confutare la posizione della compagnia telefonica, il giudice rileva che la tesi della compagnia telefonica strida con la circostanza che il legislatore ha mantenuto in vigore la previsione introdotta dalla L.n.178/2020, di debenza del canone da parte sia del diretto intestatario dell'infrastruttura che di tutti coloro che anche in via mediata.

Ed è così.

Non possiamo ignorare, invero, come sia tuttora in vigore la disposizione che individua le compagnie telefoniche responsabili del pagamento del canone per le proprie utenze attive. La rete telefonica è caratterizzata dalla condivisione da parte di più competitor che possono offrire servizi all'utente finale senza una materiale occupazione, ma solo con collegamenti virtuali alle linee, in un mercato caratterizzato

dalla libera concorrenza dove convivono soggetti titolari di concessioni per l'occupazione di reti e di soggetti che le utilizzano in via mediata appunto.

Qualunque diversa interpretazione risulterebbe viziata e non fedele al dettato normativo.

Ed infatti, al punto 8 della suddetta sentenza il Tribunale chiarisce come la *ratio* della norma di interpretazione autentica, vada ricercata nella peculiare caratteristica del sistema che opera per le imprese di distribuzione del gas e dell'energia elettrica dove le società titolari dei contratti di vendita non utilizzano, neppure in via mediata, la rete di distribuzione della materia prima ai clienti finali limitandosi solamente alla commercializzazione del prodotto.

È questa la decisiva differenza che caratterizza i diversi settori e che porta ad applicare distintamente i due criteri oggi previsti dalla Legge.

L'operatore telefonico non si limita infatti alla mera commercializzazione del servizio ma fa uso, seppur mediato, della rete infrastrutturale. Uso dell'infrastruttura altrui che deve intendersi anche con modalità virtuale considerata l'evoluzione tecnologica nel campo della telefonia.

Tali principi erano stati già sanciti dal Tribunale di Bolzano con sentenza 431/2024 del 08.04.2024, richiamata dal Tribunale di Piacenza, resa in causa analoga laddove si precisa:

“Sul punto, giova richiamare, ai sensi dell’art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., quanto già stabilito dal Tribunale di Bolzano con sentenza n. 431/2024 del 08.04.2024, resa in una causa avente un petitum ed una causa petendi del tutto sovrapponibili a quelli del presente giudizio, le cui conclusioni questo Tribunale ritiene di fare proprie: “Al fine di stabilire, quindi, la titolarità passiva del rapporto obbligatorio in capo alla opponente occorre stabilire se, nel caso di specie, sussiste o meno una tale separazione tra titolare dell’infrastruttura e titolare del contratto di vendita.

Sul punto si osserva come, contrariamente a quanto sostenuto dalla opponente e dalla giurisprudenza da essa citata, nel settore delle telecomunicazioni il legislatore non appare aver imposto alcuna separazione, ma anzi, in attuazione delle direttive europee settoriali, ha incentivato la condivisione delle reti.

Dalle stesse spiegazioni fornite dalla opponente, anche in forma grafica, nel proprio atto introduttivo emerge come sia la natura stessa dell'infrastruttura ad esigere, quindi, una compresenza di più operatori, che utilizzano la stessa rete

del concessionario che, a sua volta, utilizza l'infrastruttura assieme ai propri competitor."

* * *

Per tutto quanto sopra esposto, Il Comune di Berbenno, in persona del legale rappresentante p.t., come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato,

conclude

affinché l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, voglia:

Accertare e dichiarare la legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento n. 2 del 06.02.2025 emesso dal Comune di Berbenno e, per l'effetto, respingere l'opposizione proposta da VODAFONE ITALIA S.p.A, con ogni conseguenziale statuizione di legge.

Con vittoria nelle spese competenze e di giudizio.

Con riserva ogni riserva di ulteriore produzione documentale.

Si produce:

- I) DETERMINA N. 397 di Affidamento di affidamento del servizio di supporto all'Archivia Solution spa
- II) Invito al contraddittorio da parte di Archivia Solution spa e prova di notifica.
- III) Sentenze Tribunale di Bolzano e di Piacenza Citate.

Salerno - Berbenno, lì 25.10.2025

Avv. Maria Voccia De Felice